

能否取消王某某的集体经济组织成员身份及村民待遇。

【法院裁判要旨】

山东省邹平市人民法院经审理认为：《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十七条第二款规定：“村民自治章程、村规民约以及村民会议或者村民代表会议的决定不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触，不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的内容。”某村委会因被占用土地向集体经济组织成员发放安置补助款和土地补偿款时，其应分配主体为具有该集体经济组织成员身份的人。本案中，王某某一直生活在某村，结婚后立户并生活于某村，其子韩某某随其生活，系该村四组集体经济组织成员，王某某、韩某某应当享有平等分配土地补偿款和安置补助款的权利，且王某某、韩某某作为集体经济组织成员，已分得2017年度土地补偿款，2018—2021年度的土地补偿款也已通过诉讼方式取得。现某村委第四生产小组已向其他村民发放2022年、2023年的土地补偿款，王某某、韩某某要求某村委会按照向其他村民发放的金额向其支付土地补偿款的诉讼请求，于法有据，予以支持。某村委会未提交证据证实王某某、韩某某在其他集体经济组织分得土地或者享受了其他集体经济组织成员权益，其以依照“村规民约”的规定王某某出嫁以后不应当享受本村村民待遇为由，主张王某某、韩某某不应分得土地补偿款，违反法律规定。

山东省邹平市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三条、第四条，《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十七条第二款，《最高人民法院关于审

理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，判决如下：

一、被告某村委会于本判决生效之日起五日内支付原告王某某、韩某某2022年度、2023年度的土地补偿款10700元；

二、驳回原告王某某、韩某某的其他诉请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

本案涉及“出嫁女”在户口未迁出的情况下，其所在农村集体经济组织是否有权以“村规民约”取消其成员身份及已经享有的村民待遇问题。针对本案的法律适用问题，可从以下几方面进行把握和认定。

一、农村集体经济组织成员身份的确认问题

农村集体经济组织成员身份的确认，一般应以形成较为固定的生产、生活，并依法登记所在地常住户口作为判断的形式要件，以是否依赖于本集体经济组织土地为基本生活保障为实质要件，综合考虑当事人的生产、生活状况及是否获得其他替代性基本生活保障等因素。户籍、稳定的权利义务关系、以农村集体经济组织成员集体所有的土地等财产为基本生活保障是三者并存的关系，同时具备的，应当确认相关人员具有农村集体经济组织成员身份。在农村集体经济组织成员未改变户籍性质和自愿退出承包地之前，一般不宜认定其成员身份丧失，更不能仅以妇女已经出嫁或者离婚、丧偶等为由，通过村民会议、村民代表会议或者制定“村规民约”的方式来剥夺村民的集体经济组织成员身份。

二、农村集体经济组织权益分配过程中对妇女合法权益的保护

本案的焦点之一是“出嫁女”的集体经济组织成员身份认定和权益分配问题。在征地补偿款的分配问题上，妇女与男子享有平等的权利，任何组织和个人不得以妇女未婚、结婚、离婚、丧偶等为由，剥夺、侵害其依法应当享有的权益。“两头占”和“两头空”是农村土地承包中常见的两种不平等现象，《中华人民共和国农村土地承包法》明确规定了妇女在土地承包中的权益，旨在避免出现不合理的“两头占”和“两头空”现象。具体规定如下：（1）结婚时：妇女结婚后，如果没有在新居住地（婆家）获得土地承包权，那么原土地承包

权不能被收回。这意味着,即使妇女结婚移居婆家,她依然有权继续享有娘家的土地承包权益。(2)离婚或丧偶时:妇女离婚或丧偶后,如果依然在原居住地生活,或者没有在新居住地取得土地承包权,仍保持原有的生活基础,原有的土地承包权不应被收回。即使妇女不再生活在原来的承包地所属地域,只要她没有在新居住地取得土地承包权,就应当继续拥有原土地承包权。这些规定确保了妇女在婚姻关系变化特别是发生家庭变故后,不至于失去土地承包权,同时也避免了因婚姻或家庭关系变化而产生的土地分配不公。

三、对农村集体经济组织制定的“村规民约”的审查

围绕征地补偿款的发放范围、数额等,各地农村集体经济组织往往制定“村规民约”作为分配依据。我国农村实行村民自治,尊重村民自治权是处理此类纠纷的前提条件,但在尊重村民自治权的同时,也应依法对自治权的行使进行审查。审查应包括程序性审查和实体性审查,如村民委员会、村民小组在决策时必须按照《中华人民共和国村民委员会组织法》规定的程序提请村民会议讨论;村民会议作出的决策必须符合《中华人民共和国村民委员会组织法》所规定的民主原则和合法原则,应明确村民享有同等待遇,制定的“村规民约”不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,不得侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利等。集体经济组织制定“村规民约”应遵守以下原则:(1)民主议定原则和合法性原则。村民自治必须是真正的大多数村民的集体意志,而不是某个人或某些少数人的意志,且该意志不能违反法律的强制性规定。村民自治必须在民主和法治的轨道上才能获得健康发展,必须做到既要充分发扬民主又要遵守法律,同国家法律、法规和国家政策相抵触的自治章程、村规民约以及村民会议决定是无效的。(2)平等合理原则。在征地补偿款分配中,要充分保障每个集体经济组织成员享有平等的待遇,正确处理利益关系,公正、公平地分配征地补偿款是保障每个成员享有征地分配权的前提。

(3)权利义务相一致原则。对集体经济组织成员分配利益要考虑其对集体所尽义务的大小,做到权利与义务相一致,公平合理地分配征地款。本案中,某村委会制定的“村规民约”关于“出嫁女”应当将户口迁出、不再分配征地补偿

款的规定，与我国宪法、法律、法规和国家政策相抵触，侵犯了“出嫁女”的合法权益，因此该项决议的内容无效。

编写人：山东省邹平市人民法院 姜道策

土地使用权出让合同中违约金债权在破产程序中的清偿顺位

—— 某自然资源和规划局诉某实业公司普通破产债权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省温州市中级人民法院(2023)浙03民终5512号民事判决书

2. 案由：普通破产债权确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某自然资源和规划局

被告(被上诉人): 某实业公司

【基本案情】

2011年，某实业公司与某自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称案涉合同)，土地用途为商业(宾馆)用地。案涉合同及之后变更协议、变更补充协议约定，受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设、竣工，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.5%的违约金；受让人须在2011年5月18日前与最后一期地价同时缴纳3000万元履约保证金，逾期未缴纳履约保证金将收缴相应的违约金。

2021年，因某实业公司违反案涉合同约定，逾期竣工、逾期未缴纳履约保证金及宾馆未按时获得与案外某公司合作经营和挂牌五星标准评定等，某自然资源

96 | 中国法院2025年度案例 · 土地纠纷(含环境资源纠纷)

和规划局作出关于收缴某实业公司履约保证金及开竣工延期违约金共计3.2亿元的决定书。某实业公司不服，向法院提起行政诉讼。经一、二审判决，某自然资源和规划局于2023年重新作出收缴决定书，收缴延期竣工违约金、延期缴纳保证金违约金、履约保证金共计7300万元。2020年4月，法院裁定受理某实业公司破产清算案。某自然资源和规划局向管理人申报前述债权，管理人经核查后确认该笔债权为劣后债权。某自然资源和规划局起诉请求确认该债权为普通债权。